# תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים חלקית מקרן השתלמות), התשע"א–2011

ק"ת תשע"א, 748.

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 23 ו־60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005 (להלן – חוק הפיקוח על קופות גמל), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1. בתקנות אלה –

"המועד הקובע" – כ"ו בטבת התשס"ג (31 בדצמבר 2002), ובקרן השתלמות לעצמאים – כ"ה בכסלו התשס"ג (30 בנובמבר 2002);

"הפקודה" – פקודת מס הכנסה;

"מרכיבי חשבון קרן השתלמות" – מרכיב תשלומי המעביד ומרכיב תשלומי העובד;

"תשלומי ההפקדה המוטבת" – תשלומים ששולמו לקרן ההשתלמות מהמועד הקובע ואילך שהם: תשלומי ההפקדה המוטבת, כהגדרתה בסעיף 9(16א)(ג) או (16ב) לפקודה;

"תשלומים חייבים" – תשלומים ששולמו לקרן ההשתלמות מהמועד הקובע ואילך שאינם תשלומי ההפקדה המוטבת.

משיכה חלקית מקרן השתלמות

2. (א) עמית בקרן השתלמות המבקש למשוך חלק מן הכספים מחשבונו בקרן ההשתלמות, תשלם לו החברה המנהלת של קרן ההשתלמות את הכספים מכל אחד ממרכיבי חשבון קרן ההשתלמות, לפי סדר זה:

(1) מחלק מרכיב חשבון קרן ההשתלמות של התשלומים החייבים;

(2) מחלק מרכיב חשבון קרן ההשתלמות של תשלומים עד המועד הקובע;

(3) מחלק מרכיב חשבון קרן ההשתלמות של תשלומי ההפקדה המוטבת.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), ביקש העמית מן החברה המנהלת של קרן ההשתלמות למשוך את הכספים מחשבונו בקרן ההשתלמות באופן שונה מן הסדר שנקבע בתקנת משנה (א), תשלם לו החברה המנהלת את הכספים לפי בקשתו.

תחילה

3. תחילתן של תקנות אלה 90 ימים מיום פרסומן.

כ"ג באדר א' התשע"א (27 בפברואר 2011)

**יובל שטייניץ**
שר האוצר

אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.